

강원대학교 지식재산권 규정

제정 2005. 2.28. 규칙 제861호
개정 2005. 3. 1. 규칙 제894호
개정 2006. 3. 1. 규칙 제903호
개정 2013. 1.17. 규칙 제1329호
개정 2014. 2.12. 규칙 제1398호
개정 2017. 3.14. 규칙 제1574호
개정 2018. 8.17. 규칙 제1671호
개정 2023. 5.29. 규칙 제1949호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 강원대학교에 근무하는 교직원 및 연구업무에 종사하는 자(이하 “교직원 등”이라 한다)의 지식재산에 관한 사항을 규정함으로써 지식재산을 보호하고 창출을 장려함과 아울러 교직원 등의 권익을 보장하며 지식재산권의 합리적인 관리운영을 도모함을 목적으로 한다.
(개정 2013.1.17.)

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “지식재산”이라 함은 특허법 등 관련 법률의 규정에 의하여 보호대상이 되는 특허, 실용신안, 상표, 저작물, 디자인, 반도체집적회로의 배치설계, 소프트웨어, 기술정보, 물질, 품종 및 노하우 등을 말한다. <신설 2013.1.17.> (개정 2023.5.29.)
2. “지식재산권”이라 함은 제1호의 지식재산이 법령 또는 조약 등에 따라 보호되는 권리를 말한다. (개정 2013.1.17.)
3. (개정 2013.1.17.) <삭제 2023.5.29.>
4. <삭제 2013.1.17.>
5. “직무발명”이라 함은 교직원 등이 그 직무와 관련하여 발명한 것이 성질상 강원대학교(이하 “이 대학교”라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다. (개정 2013.1.17.)

6. “자유발명”이라 함은 제5호의 규정에 의한 직무발명 이외의 것으로서 그 권리가 발명자에게 귀속되는 것을 말한다. (개정 2013.1.17.)
7. “외부발명자”라 함은 교직원 등과 공동으로 직무발명을 한 교직원 등 이외의 자를 말한다. (개정 2013.1.17.)
8. <삭제 2013.1.17.>
9. “노하우(Know-how)”라 함은 기술보호를 위하여 공개하지 않고 비밀 상태를 관리하는 기술적 사항을 말한다.
10. “기술이전”이라 함은 관련 법령에 의한 지식재산권이 양도·실시권 허여·기술지도 등의 방법을 통하여 기술보유자로부터 그 외의 자에게 이전되는 것을 말한다. (개정 2013.1.17.)
11. “발명자”라 함은 제3호의 발명을 한 교직원 등을 말한다. <신설 2013.1.17.>
12. “기술이전 기여자”라 함은 이전기술의 발굴, 마케팅 및 협상에 직·간접적으로 기여한 산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률 제27조 제1항제5호에 명시된 업무를 하는 산학협력단 기술이전 전담부서 직원을 말한다. <신설2013.1.17.>
13. “기술이전 관련 비용”이라 함은 기술가치 평가시의 용역비용, 기술이전협상시의 용역비용 등을 말한다. <신설 2013.1.17.>

제3조(적용범위) ①지식재산권의 취득·처분·관리·보상과 기술이전 등에 관하여는 관련법령에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.
② <삭제 2013.1.17.>

제2장 지식재산권의 보호

제4조(지식재산권의 귀속) ①제2조제5호에서 규정한 직무발명에 대한 권리는 「발명진흥법」 제10조제2항에 따라 강원대학교산학협력단(이하 “산학협력단”이라 한다)이 승계한다. (개정 2013.1.17., 2023.5.29.)
②발명자는 제3자와의 연구용역계약을 체결함에 있어서 지식재산권의 귀속에 관한 규정을 삽입하고자 하는 경우에는 운영세칙으로 정하는 표준 연구계약서를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

③교직원 등이 외부발명자와 공동으로 직무발명을 한 경우 산학협력단은 교직원 등이 가지는 권리의 지분을 승계한다. <신설 2013.1.17.>

④산학협력단이 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 인정되는 경우 지식재산권심의위원회의 심의를 거쳐 승계하지 아니할 수 있다. <신설 2013.1.17.>

제5조(발명신고 의무) ①교직원 등이 제2조제5호에서 규정한 직무발명을 한 경우 지체없이 그 발명의 내용을 산학협력단에 신고하여야 한다. (개정 2013.1.17.)

②교직원 등은 발명신고시 운영세칙으로 정하는 서식에 따라 서류를 제출하여야 한다. (개정 2013.1.17.)

1. 발명신고서
2. 발명요약서
3. 선행기술조사서

③ <삭제 2013.1.17.>

제6조(자유발명의 신고) ①발명자는 자신의 자유발명에 대한 권리를 산학협력단에 양도할 수 있다.

②발명자가 제1항의 규정에 따라 권리를 양도하고자 할 경우에는 제5조의 규정에 따른 신고를 하여야 한다.

제7조(권리승계결정의 절차) ①산학협력단이 발명자로부터 발명의 신고를 받았을 때에는 그 권리의 승계, 출원지원 여부 등에 대하여 결정하여야 한다. (개정 2013.1.17.)

②산학협력단이 권리의 승계를 포기하거나 발명의 신고를 받은 날로부터 4월 이내에 제1항의 결정을 아니한 때에는 당해 발명은 자유발명으로 본다.

③산학협력단은 제1항의 결정 결과를 지체없이 발명자에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 때 산학협력단은 당해 발명의 출원과 관련하여 제10조의 규정에 의한 지식재산권심의위원회의 검토의견에 따라 조정안을 발명자에게 제시하여 협의·조정할 수 있다. (개정 2013.1.17.)

④발명자는 산학협력단으로부터 권리승계결정 또는 출원지원결정을 통지 받은 경우 지체없이 운영세칙에서 정하는 권리승계합의서를 작성하여 산학협력단에 제출하여야 한다.

제8조(출원) ①산학협력단은 발명자로부터 권리를 승계받아 출원지원을 할 것으로 결정한 경우에는 지체없이 출원을 하여야 한다.

②제1항의 규정에 따라 출원을 하는 경우 지식재산권의 출원 및 등록에 소요되는 비용을 외부로부터 지원받거나 연구비에 그 비용이 계상되어 있는 경우를 제외하고는 산학협력단이 이를 부담한다. 다만, 산학협력단 (혹은 발명자가)이 부담할 비용의 범위에 관한 사항은 운영세칙으로 정한다. (개정 2013.1.17.)

③발명자는 제7조 제3항에 규정된 조정안에 따르지 않고 출원을 할 수 있으며, 출원을 한 후 지체없이 그 사실을 산학협력단에 통지하여야 한다. 다만, 이 경우에도 산학협력단을 출원인으로 하여야 하며, 출원에 소요되는 모든 비용은 발명자가 부담한다.

④외국에 출원하는 경우에는 발명자로 하여금 출원비용의 일부를 부담하게 할 수 있다. 이 경우 발명자가 부담할 비용의 범위에 관한 사항은 운영세칙으로 정한다.

⑤산학협력단은 출원을 한 후 지체없이 그 사실을 발명자에게 통지하여야 한다.

⑥공유권리로 출원할 경우 출원비용은 공동출원인과 공동부담하거나 공동출원인에게 부담하게 할 수 있다. <신설 2013.1.17.>

⑦직무발명의 경우 발명자는 제1항의 규정에 따라 산학협력단이 지식재산권을 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니하겠다는 통지를 받은 이후가 아니면 개인명의로 지식재산권출원을 하거나 지식재산권을 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다. <신설 2013.1.17.>

⑧발명자가 제1항 내지 제7항의 규정을 위반한 경우 그로 인해 산학협력단이 입은 손해를 배상하여야 한다. <신설 2013.1.17.>

제8조의2(상표의 관리) 산학협력단은 강원대학교의 가치 제고를 위한 상표를 권리화하고 이를 관리할 수 있다. 다만, 상표관리에 관한 사항은

「강원대학교 상표관리 규정」을 따른다. <신설 2013.1.17.> (개정 2023.5.29.)

- 제9조(지식재산권의 등록유지) ①산학협력단은 최초 등록일로부터 5년이 경과한 지식재산권에 대하여 그 동안의 기술이전 실적등을 고려하여 등록유지 여부를 제11조의 규정에 의한 지식재산권심의위원회의 심의를 거쳐 결정하여야 한다. 다만, 자유발명 또는 개인명의로 소유한 직무발명을 권리승계한 경우 승계일로부터 3년과 최초 등록일로부터 5년 중 기간이 긴 쪽을 적용한다. (개정 2013.1.17, 2017.3.14.)
- ②산학협력단은 제1항의 규정에 따라 등록유지를 포기한 지식재산권을 발명자 또는 기타 제3자에게 양도할 수 있다.
- ③지식재산권 등록후의 등록유지비용은 산학협력단에서 부담한다. 다만, 전용실시권을 허여받은 기업이 있는 경우에는 실시기간 동안의 등록유지비용은 당해 기업이 부담한다. (개정 2013.1.17.)

제3장 지식재산권심의위원회

제10조(지식재산권심의위원회) 이 대학교의 지식재산권에 관한 사항을 심의하기 위하여 산학협력단내에 지식재산권심의위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다. (개정 2013.1.17.)

제11조(위원회의 기능) ①위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. (개정 2013.1.17.)

1. 발명에 대한 권리승계 여부
2. 발명에 대한 출원 · 등록 · 처분 · 실시 · 기술이전 여부
3. 최초 등록일로부터 5년이 경과한 지식재산권의 등록유지 여부 (개정 2013.1.17, 2017.3.14.)
4. 기타 지식재산권 관리 · 운용에 관하여 산학협력단장이 필요하다고 인정하는 사항 (개정 2013.1.17.)

②위원장은 발명신고 및 기술이전에 대한 신속한 업무처리를 위해 필요한 경우 제1항제1호 내지 제3호에 대하여 전담부서에게 우선 처리토록 하고

위원회에서 사후 심의하도록 할 수 있다. <신설 2013.1.17.>

제12조(위원회의 구성) ①위원회는 산학협력단의 단장, 기술혁신부단장, 삼척산학협력단장 등 당연직 위원과 단장이 교내외 관련 전문가 중에서 추천하여 총장이 위촉하는 위원을 포함하여 15인 이내로 구성하며 단장이 위원장이 된다. (개정 2013.1.17., 2023.5.29.)

②당연직 위원을 제외한 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. (개정 2013.1.17.)

③위원회에 간사를 두며, 간사는 산학협력단 기술이전팀장이 된다. (개정 2013.1.17.)

④이 대학교 소속이 아닌 위원에게는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. (개정 2013.1.17.)

제13조(회의) ①위원장은 회의를 소집하고, 회무를 통리하며 위원회를 대표한다.

②회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③위원회는 발명자 또는 관련 전문가를 회의에 출석하도록 하여 의견을 청취할 수 있다.

제13조의2(자문위원회) ①산학협력단장은 해당 분야 전문가로 지식재산권자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 구성하여 운영할 수 있다. <신설 2013.1.17>

②자문위원회위원장 및 위원은 10인 이내로 구성하며, 산학협력단장이 위촉한다. <신설 2013.1.17.>

③자문위원회는 다음 사항을 심의한다. <신설 2013.1.17.>

1. 당해 발명의 직무발명 여부
2. 직무발명의 승계 여부
3. 직무발명의 국내·외 출원 여부
4. 기타 지식재산권의 승계·출원·보유 등과 관련된 사항

제4장 기술이전 계약 및 기술료

제14조(계약의 체결) ① 산학협력단은 기술이전 방식, 기술료, 실시권의 범위 및 내용, 면책, 제3자 실시 및 계약 해지 등의 계약조건을 기술이전 수요자 및 발명자와 합의하여 기술이전 계약을 체결한다. (개정 2013.1.17., 2023.5.29.)

② <삭제 2013.1.17.>

③ <삭제 2013.1.17.>

④ <삭제 2013.1.17.>

⑤ 기술이전 대상 기술이 산학협력단 이외의 기관 또는 개인과 공동소유일 경우 공동소유자와 사전협의를 통해 기술이전을 추진하여야 하며, 이익의 분배와 비용의 부담은 특허출원 시 정한 지분에 따른다. 단, 특허출원 시 지분을 따로 정하지 않은 경우는 공동소유자 모두의 지분이 균등한 것으로 본다. <신설 2023.5.29.>

⑥ 산학협력단은 필요한 경우 기술이전 중개자를 통한 기술이전 마케팅 및 협상 등을 추진할 수 있다. 다만, 산학협력단은 중개자를 통한 기술이전 추진 및 중개수수료 부담 등 관련 사항을 발명자에게 사전 안내하여야 한다. <신설 2023.5.29.>

제14조의2(기술보증 및 배상) 기술이전 계약시 발명자 또는 산학협력단은 여하한 경우에도 기술의 실용화나 상품화 또는 성공적인 활용에 대한 보증 내지 손해배상(산학협력단의 귀책, 해약 시 손해배상 포함)에 관한 약속이나 예정에 관한 조항을 설정해서는 아니된다. <신설 2013.1.17.>

제15조(기술료의 징수) ① <삭제 2013.1.17.>

② <삭제 2013.1.17.>

③ <삭제 2013.1.17.>

④ <삭제 2013.1.17.>

제15조의2(계약의 해지) 산학협력단으로부터 기술이전을 받은 자가 기술 자체의 사업화 또는 실용화에 부적격 또는 미흡하다고 판단되거나 기타

합당한 사유가 있는 경우 산학협력단은 계약을 해지할 수 있다. <신설 2013.1.17.>

제16조(기술료의 산정) ① 기술료는 기술이전 대상 기술의 개발에 투입된 연구비, 기술의 경제적 수명 및 미래가치, 시장 규모 등을 고려하여 산정하되, 기술이전 대상이 되는 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 소요되는 제반 경비 이상으로 산정하여야 한다. (개정 2013.1.17., 2023.5.29)

1. <삭제 2023.5.29.>

2. <삭제 2023.5.29.>

3. <삭제 2023.5.29.>

4. <삭제 2023.5.29.>

② 산학협력단은 기술의 중요도, 기술이전 협상자료 활용 등 필요에 따라 외부 기관에 기술가치평가를 의뢰할 수 있다. <신설 2023.5.29.>

③ 제1항에 따른 기술료는 기술이전 대상이 되는 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 소요된 제반 경비 이상으로 산정하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 기술료를 감면할 수 있다. <신설 2023.5.29.>

1. 최초 등록일로부터 5년이 경과한 지식재산권

2. 연구비 지원기관과의 계약에서 실시조건을 정한 경우

3. 실시권자가 교육기관 등 비영리기관인 경우

4. 정부의 주요 정책 결정이 있는 경우

[제목개정 2023.5.29.] [조항신설 2023.5.29.]

제5장 보상금

제17조(보상금의 배분) ① <삭제 2013.1.17.>

② 산학협력단이 권리를 소유하고 있는 지식재산권 및 노하우 등에 대한 기술료 수익이 발생한 경우, 다음 각호의 비율로 보상한다. 이 경우 발명자가 수요기업을 발굴하여 기술이전 계약을 요청하는 때에는 발명자에게 각 호의 보상비율에서 5%를 추가 배분할 수 있다.(개정 2013.1.17., 2018.8.17., 2023.5.29.)

1. 직무발명 및 자유발명 승계 지식재산권 : 발명자 60%, 산학협력단 40% <신설 2023.5.29.>
 2. 지식재산권이 없는 기술, 노하우 : 발명자 70%, 산학협력단 30% <신설 2023.5.29.>
 - ③ (개정 2013.1.17.) <삭제 2023.5.29.>
 - ④ <삭제 2013.1.17.>
 - ⑤ 산학협력단 배분 기술료 수익은 다음 각호의 용도로 사용할 수 있다.
<신설 2013.1.17.> (개정 2023.5.29.)
 1. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령」 제24조 제2항에 의한 기술이전 기여자 보상금 : 기술료 수익의 10% 이상. 이 경우, 「기술이전 기여자 보상금 지급 지침」에 따른다. <신설 2023.5.29.>
 2. 기술이전사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지 비용 : 기술료 수익의 15% 이상 <신설 2023.5.29.>
 3. 기술재투자 비용 및 기관운영경비 등 <신설 2023.5.29.>
 - ⑥ <신설 2013.1.17.> <삭제 2023.5.29.>
- [제목개정 2023.5.29.]

제17조의2(발명자 보상금 지급) ① 발명자 보상금은 제5조에 의한 직무발명신고서에 기재된 발명자 지분에 따라 지급하는 것을 원칙으로 한다.
② 제1항에도 불구하고, 발명자 보상금 지급 비율 확인서를 통해 공동발명자의 발명자 보상금 지분 동의를 확인되는 경우 그에 따른다.
[본조신설 2023.5.29.]

제18조(지원기관과의 계약에 의한 기술이전의 보상금) ① 제17조에도 불구하고 당해발명이 지원기관의 지원에 의해 창작된 것으로서 지원기관과의 계약에 기술료의 분배 및 사용에 대한 규정이 있는 경우 그에 따른다.
(개정 2013.1.17.)
② <삭제 2013.1.17.>

제19조(지식재산권이 없는 기술이전 보상금) (개정 2013.1.17., 2014.2.12.) <삭제 2023.5.29.>

제20조(외국에서의 실시허락에 대한 특례) <삭제 2013.1.17.>

제21조(자문료) ①기술, 법률, 경영 등의 자문계약을 체결하여 얻어지는 자문료 수익의 분배는 발명자 70%, 산학협력단 30%로 한다. (개정 2013.1.17., 2023.5.29.)

② <삭제 2013.1.17.>

제22조(퇴직 및 사망 시 발명자 보상) ①실시료 등의 지급을 받을 권리는 발명자가 퇴직한 후에도 존속한다.

②발명자가 재직 중 또는 퇴직 후 사망할 경우 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

③퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처를 산학협력단에 통지하고 이의 변경시에는 그 변경사실을 통지하여야 한다.

[제목개정 2023.5.29.]

제23조(보상금 지급시기) ①처분수익금 또는 기술료가 현금으로 입금된 경우에는 발명자에 대한 보상금은 입금일로부터 30일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 한다.

②주식매수선택권으로 인하여 미발행주식 확인증과 주식 보관증으로 입금된 경우에는 당해 실시권자의 주식발행 시점에서 30일 이내에 주식으로 지급한다.

제24조 (보상금의 반환) 발명자 및 외부발명자 또는 상속인이 지급받은 보상금은 그 지식재산권이 무효로 된 경우에 이를 반환하지 아니한다. 다만, 그 지식재산권이 모방으로 인한 발명(모인)에 의하여 무효로 된 경우에는 그러하지 아니한다. (개정 2013.1.17.)

제6장 보 칙

제25조(교직원 등의 의무) ①교직원 등은 지식재산권의 출원, 심사, 심판, 등록 및 소송 기타 처분 또는 실시를 위하여 강원대학교 및 산학협력단이

필요로 하는 사항이 있을 경우 이에 협력할 의무가 있다. (개정 2013.1.17.)

② <삭제 2013.1.17.>

제26조(비밀유지 의무) 강원대학교 및 산학협력단에서 발명에 관한 업무에 종사하는 자와 발명자는 그 발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다. (개정 2013.1.17.)

제27조(해석 및 시행) 이 규정에서 사용된 용어의 해석은 특허법, 실용신안법, 디자인법, 상표법, 저작권법, 반도체집적회로의 배치 설계에 관한 법률, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 등 관련 법규에 따르고, 이 규정의 시행에 필요한 구체적 사항은 산학협력단의 규정에 따른다. (개정 2013.1.17.)

제28조(운영세칙) 이 규정의 시행에 관하여 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 총장이 따로 정한다. (개정 2013.1.17.)

부 칙(2005. 2.28. 규칙 제861호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2006. 3. 1. 규칙 제894호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2006. 3. 1. 규칙 제903호)

제8조(다른 규정의 개정)⑭강원대학교지식재산권규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명을 “강원대학교 지식재산권규정”으로 한다.

(경과조치) 이 규정 시행 이전에 삼척대학교지식재산권규정에 의하여 적용받은 재산권은 동 규정에 의한 것으로 본다.

부 칙(2013. 1. 17. 규칙 제1329호)

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 개정 당시 진행 중인 사항은 종전의 규정을 적용한다.

부 칙(2014. 2. 12. 규칙 제1398호)

이 규정은 2014. 1. 1부터 시행한다.

부 칙(2017. 3. 14. 규칙 제1574호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2018. 8. 17. 규칙 제1671호)

이 규정은 공포한 날부터 적용한다.

부 칙(2023. 5. 29. 규칙 제1949호)

제1조(시행일) 이 규정은 2023년 9월 1일부터 적용한다.

제2조(기술이전 계약에 관한 경과조치) 이 규정 시행 당시 계약이 완료되지 않는 기술이전 건에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

[별지 제1호 서식] 표준 연구계약서

연구과제명 :

계약당사자 :

○○주식회사 대표이사 ○○○(이하 “갑”이라고 한다)

강원대학교 산학협력단장 ○○○(이하 “을”이라고 한다)

연구책임자:

강원대학교 교수 ○○○(이하 “병”이라고 한다)

상기 연구과제에 대하여 “갑”과 “을”은 다음과 같은 내용에 합의한다.

제1조(목적 및 범위) ①본 계약의 목적은 별첨 연구계획서의 연구목적과 같다.

②본 계약의 범위는 별첨 연구계획서의 연구범위와 같고, “병”이 연구완료 후 “갑”에게 제공하는 연구결과는 연구범위에 기술되어 있는 사항에 한한다.

제2조(기간) 본 계약의 기간은 년 월 일부터 년 월 일까지이며, “갑”과 “을”의 합의에 의하여 연장할 수 있다.

제3조(연구비 금액 및 지급조건) ①본 연구에 소요되는 연구비는 금 _____원으로 한다.

②본 연구에 소요되는 간접연구경비는 총연구비의 10%로 한다.

③연구비는 전액 “갑”이 부담하며 “갑”은 아래와 같이 2회로 나누어서 “을”에게 지급한다.

1차 경비(50%) : 금. 원정(W)
(계약체결 후 10일 이내 현금 지급)

2차 경비(50%) : 금. 원정(W)
(년 월 일)

제4조(연구보고서 제출) “병”은 연구종료후 본 연구결과에 대한 결과보고서 ○부를 “갑”에게 제출하여야 한다. 단, 중간보고서는 상호 협의하여 제출할 수 있다.

제5조(신의성실 및 상호협조) ①“갑”과 “을”은 신의를 가지고 본 계약의 각

조항을 성실하게 이행하여야 한다.

②“병”은 전 연구과정을 통하여 “갑”의 요청이 있을 시에는 수시로 연구내용에 관하여 “갑”과 협의하여야 하며, “갑”은 연구에 필요한 모든 자료를 “병”에게 제공하여야 한다.

제6조(비밀유지의 의무) ①“갑”, “을”, “병”은 상대방의 승인 없이는 본 연구와 관련하여 취득한 상대방의 비밀을 외부에 공개 또는 제공하여서는 안된다.

②“병”은 “갑”이 사전에 비공개를 요청하는 사항을 제외하고는 당해 연구결과를 자유롭게 발표할 수 있다.

제7조(연구결과 발생되는 물품 등의 귀속) 본 연구결과로 발생하는 시작품은 “갑”의 소유로 하고, 발생기자재 및 연구시설은 “을”의 소유로 한다.

제8조(연구결과 창작된 발명의 귀속 등) ①본 연구결과로 창작된 발명, 고안, 의장, 컴퓨터프로그램, 배치설계 (이하 “발명 등”이라고 한다)는 “갑”과 “을”의 공동소유(또는 “을”의 단독소유)로 한다.

②제1항 규정의 발명 등에 대한 특허출원 및 특허권설정등록에 소요되는 비용 및 실시료 등 수익금의 배분에 대해서는 상호 협의에 의해 따로 정한다.

제9조(연구용역 결과물의 저작권) 연구용역계약에 의해 수행된 연구사업의 결과물에 대한 저작재산권 일체와 이차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 “을”에 귀속된다.

제10조(명칭 사용) “갑”은 사전 승인 없이 “을”이 제출한 문서 내용의 일부 또는 전부를 광고, 판매촉진, 기타 및 쟁송상의 자료로 사용할 수 없으며, 또한 상기의 목적으로 “을”의 명칭을 표시하거나 사용할 수 없다.

제11조(계약상의 지위 양도의 제한) “갑”과 “을”은 상호 동의 없이 본 계약상의 권리와 의무를 제3자에게 양도하거나 부담시킬 수 없다.

제12조(손해배상 및 보호책임) ①“갑”과 “을”이 본 계약에서 정한 사항을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 손해를 입힌 가해자는 손해를 배상하여

야 한다.

②"갑"은 연구에서 직접 발생하거나 연구와 관련되어 발생하는 모든 담보 책임, 소송, 고소로부터 "을"과 "병"을 방어하고 손해가 없도록 보호한다. 단, "을" 또는 "병"의 고의적인 불법행위로 일어난 손해가 아닌 경우에 한한다.

제13조(계약의 해지) ①"을"과 "병"이 본 연구를 수행할 능력이 없다고 인정될 경우나 "갑"이 연구비 지급 조건 등을 이행하지 못할 경우에는, 상호 협의하여 본 계약을 해지할 수 있다.

②제1항에 의하여 계약이 해지될 경우, 연구보고서는 해지된 날로부터 1개월 이내에 해지시까지의 내역을 정리하여 제출하고, 연구비는 계약 해지일을 기준으로 정산한다.

제14조(계약의 해석) 연구수행에 필요한 사항으로서 본 계약서에 기재되어 있지 않은 사항은 "갑"과 "을"이 상호 협의하여 정한다.

제15조(계약의 변경) "갑"과 "을"은 서면 합의에 의하지 아니하고는 본 계약의 내용을 변경할 수 없다.

제16조(계약의 효력) 본 계약은 "갑"과 "을"이 서명 날인한 날로부터 유효하다.

첨 부 : 연구계획서 1부.

년 월 일

○ ○ 주 식 회 사 대표이사 ○ ○ ○ (인)

주 소 :

강 원 대 학 교 산학협력단장 ○ ○ ○ (인)

주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1

[별지 제2호 서식]

	발 명 신 고 서	지식재산권규정에 의거 심의위원회 의결사항		
발 명 의 명 칭	국문 : _____ 영문 : _____			
발 명 자	성 명	지분 (%)	소속대학 (소속학과)	전화번호 (e-mail)
	한글 : _____ 영문 : _____			
	한글 : _____ 영문 : _____			
	한글 : _____ 영문 : _____			
	한글 : _____ 영문 : _____			
	한글 : _____ 영문 : _____			
	한글 : _____ 영문 : _____			
	한글 : _____ 영문 : _____			
발 명 의 공개여부	☐ 논문발표 ☐ 학술지 게재 ☐ 연구보고서 ☐ 기타 발표일 : 년 월 일 [첨부 : 발표내용(발표일, 학술지명 등) 사본]			
상기의 발명을 강원대학교 지식재산권규정에 따라 신고합니다. 년 월 일 신고자: 소속 성명 (인)				
강원대학교산학협력단장 귀하				

관 리 번 호	-	기 술 이 전 담 조 직	기술이전본부 팀 장	기술이전본부 본부장	산학협력단 단 장
접 수 일 자					
기술이전 전담 조직 부기사항					

[별지 제3호 서식]

	발 명 요 약 서 (1)				지식재산권규정에 의거 심의위원회 의결사항			
발명의 명칭	국문 : 영문 :							
권리구분	☐ 특허		☐ 실용신안		☐ 출원 희망국			
발명의 주요내용	(5줄이상)							
발명의 특징 (신규성,진보성)	(3줄이상)							
적용·응용분야 및 시장성	(3줄이상)							
기술분야	☐ 정보 전자 통신 분야		☐ 기계 설비 분야					
	☐ 소재 공정 분야		☐ 생명과학 분야					
	☐ 환경지구과학 분야		☐ 에너지 자원 원자력 분야					
	☐ 건설기술 분야		☐ 기타 분야					
기타사항								
관련연구	과 제 명							
	연구기간		참여기업					
	사 업 명							
	연 구 비	총액		정부		민간		

[별지 제3호 서식(계속)]

		발 명 요 약 서 (2)	지식재산권규정에 의거 심의위원회 의결사항
발명의 명칭		국문 : 영문 :	
발 명 의 요 약 내 용			
대 표 도 면			
도 면 의 간 단 한 설 명			

1. 발명의 명칭: 발명 신고서.명세서.요약서에 표기한 명칭이 동일하여야 함.
2. 발명자의 성명, 지분률, 소속 및 연락처를 명확히 표기하여야 함.
3. 발명의 공개여부: 공개여부에 따라 우선권 주장 및 기타사항이 있을 수 있으므로 신중하고 명확하게 표기하여야 함.
4. 발명 신고자는 강원대학교 지식재산권 규정을 숙지하고 신고하여야 함.
5. 관리번호, 접수일자, 첨부문서는 산학협력단에서 부여함.
6. 권리구분: 해당사항에 표기
7. 출원희망국: 신규출원인 경우 출원희망국을 기재하고 기 출원된 경우 출원국가를 명기
8. 발명의 주요내용: 주된 발명의 내용을 5줄 이상으로 구체적으로 작성
9. 발명의 특징: 본 발명의 특성 및 특징을 신규성.진보성을 가지고 3줄 이상으로 작성
10. 적용, 응용분야 및 시장성: 구체적으로 적용 가능한 산업 및 대상 물품이나 관련 기업 및 국내외 시장성을 3줄 이상으로 작성
- ※ 상기 8, 9, 10번 항목은 가능한 한 일반인들이 쉽게 알 수 있도록 작성
11. 기술분야: 해당사항에 표기
12. 기타: 어떤 기업에서 활용가능(용도, 제품화 등)한지 구체적으로 명기, 기타 특기할만한 사항
13. 관련연구: 관련연구가 있을 경우 필히 정확하게 명기바람
14. 발명의 요약내용: 발명명세서의 “요약서”를 기록
15. 대표도면: 발명명세서의 “대표도면”
16. 대표도면의 간단한 설명: 발명명세서의 “도면의 설명”을 기록
17. 기타사항(작성요령, 처리일정 및 절차 등)은 산학협력단으로 문의

[별지 제4호 서식]

	선행기술조사서	지식재산권규정에 의거 심의위원회 의결사항
1. 산업재산권(관련기술분야 기존특허 등) 조사 [특허청(자료열람실), KIET특허정보(D/B) 등 이용]		
기존특허 제목, 특허번호, 일자 등	본 발명의 어떤 점이 새로운가? (신규성)	본 발명의 진보성 또는 청구범위가 어떻게 다른가? (진보성)
2. 참고문헌, 학회지 등		
문헌명, 저자 페이지 등	문헌내용 (본 발명과 관련된 요점만 간략히)	참고문헌과 비교하여 본 발명의 특징은 무엇인가?

[별지 제5호 서식]

		권 리 승 계 합 의 서		지식재산권규정에 의거 심의위원회 의결사항
발명명칭				
출원번호				
양도인	성명	(인)	주민등록번호	
	주소			
	성명	(인)	주민등록번호	
	주소			
	성명	(인)	주민등록번호	
	주소			
	성명	(인)	주민등록번호	
	주소			
	성명	(인)	주민등록번호	
	주소			
	기타 :			
	양수인	성명	강원대학교 산학협력단	단장
주소		강원도 춘천시 강원대학길 1(효자동)		

양도인은 위 발명에 대한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등을 강원대학교지식재산권규정에 따라 강원대학교산학협력단에 양도하고 동 규정에 따른 실시료지급에 동의합니다.

년 월 일

강원대학교산학협력단장 귀하